

1522526-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... de Souza Nucci, a afirmar que "pode haver roubo e sequestro relâmpago (extorsão), em concurso material, quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai bem da vítima (roubo) e, depois, sequestra o ofendido para que libere senha para o caixa eletrônico (extorsão). Jamais houve confusão entre roubo e extorsão. Quando o agente ameaça a vítima portando uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522526-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522526-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253635/2021 - 26º D.P. SACOMA, 20304300 - 26º D.P. SACOMA, 3450/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 3453/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 3454/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2253635 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ALVES SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

EDUARDO ALVES SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, no artigo 158, § 1º, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), este último por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, segundo a denúncia (fls. 92-95), no dia 16 de setembro de 2021, às 21h40min, no interior da Drogaria Drogasil, situada na Avenida do Cursino, nº 1537, bairro Jardim Colina, nesta capital de São Paulo, agindo em concurso de agentes com os

adolescentes João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinicius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira, além de mais quatro indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça consistente em simular portar arma de fogo, desodorantes, sabonetes líquidos, creme dental e barbeadores, avaliados em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da Drogasil. Na ocasião, subtraíram também, em proveito comum, um aparelho de telefone celular Samsung S20, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), um relógio de pulso, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ambos de propriedade da vítima Jairo Edson Alves Amaral Júnior; além da quantia de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), de propriedade da vítima Sérgio Aparecido Jorge.

Consta da denúncia, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDUARDO ALVES SOUZA, em concurso e unidade de desígnios com os adolescentes João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinicius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira e mais quatro indivíduos não identificados, constrangeu Jairo Edson Alves Amaral Júnior, mediante grave ameaça consistente na simulação de portar arma de fogo, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer suas senhas para acesso aos aplicativos bancários e desbloquear o seu aparelho celular.

Consta da denúncia, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EDUARDO ALVES SOUZA corrompeu e facilitou a corrupção dos menores de 18 (dezoito) anos João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinicius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira, com eles praticando as infrações penais acima descritas.

De acordo com a denúncia, na ocasião dos fatos, o denunciado EDUARDO se conluiou com os adolescentes João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinicius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira e mais quatro indivíduos não identificados para a prática do roubo na farmácia Drogasil. EDUARDO, os adolescentes e mais quatro comparsas ingressaram na loja da Drogasil, ocasião em que se dirigiu ao caixa e, simulando portar arma de fogo, anunciou o assalto e determinou que a funcionária Wania ficasse calma, pois não iriam fazer nada. Após, foi até as gôndolas e subtraiu desodorantes, sabonetes líquidos, creme dental, e barbeadores, avaliados conjuntamente em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), depositando-os em sua mochila.

Consta que, neste momento, EDUARDO abordou o cliente Jairo e determinou que entregasse o seu relógio e o aparelho celular, ao que foi atendido. Ainda, ordenou, mediante a simulação de portar arma de fogo, que a vítima desbloqueasse o aparelho, bem como tirasse a senha de todos os aplicativos.

Ainda, narra a denúncia que, em seguida, EDUARDO e os adolescentes abordaram o cliente Sérgio, quando então dele subtraíram a quantia de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), que estavam em sua carteira.

Após, EDUARDO, os adolescentes João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinicius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira e os outros quatro indivíduos se evadiram do local, já na posse dos objetos subtraídos.

Conforme consta da denúncia, policiais militares foram acionados via Copom da ocorrência do roubo na região e, ao realizaram patrulhamento, visualizaram o denunciado e os três adolescentes, os quais, ao perceberam a presença da viatura, tentaram se evadir, porém, foram logo detidos. Em revista, foi encontrado na posse de EDUARDO o celular e relógio da vítima Jairo e a quantia de R\$ 95,00 pertencente à vítima Sérgio. Os adolescentes, na fuga, dispensaram a mochila que traziam consigo, em cujo interior foram encontrados os produtos de higiene subtraídos da drogaria. EDUARDO e os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 78-82).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 28 de setembro de 2021 (fls. 96). Após regular citação do acusado, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 122-123.

À fls. 128, foi mantido o recebimento da denúncia e assinalada data para realização de audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a representante da vítima Drogasil, Wanya Alves dos Santos, a vítima Jairo Edson Alves Amaral Júnior, a

vítima Sérgio Aparecido Jorge, bem como as testemunhas Policiais Militares Adílio Carlos de Souza Silva e Peterson Wilian Ferreira. Ainda, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com relação ao delito de extorsão, afirma que não se realizou, pois não houve exigência de entrega pela vítima da senha específica de acesso ao aplicativo do banco, tendo havido, apenas, a exigência de desbloqueio do celular. Subsidiariamente, requereu: a) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, por serem da mesma espécie; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade e da confissão espontânea do acusado, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando que as demais circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao réu; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, observo a efetiva comprovação nos autos da materialidade e autoria dos delitos da imputação inicial, impondo-se a condenação do acusado, nos termos seguintes.

Desponta, de início, efetiva comprovação da materialidade dos delitos, diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1 e 2-3), do Boletim de Ocorrência (fls. 23-27 e 28-32), do Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 39-40), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também ficou devidamente comprovada pelo acervo probatório reunido nos autos.

Ao ser ouvida em Juízo, a representante da vítima Drogasil, Wanya Alves dos Santos, relatou que eles entraram em grupo na drogaria. Quatro foram direto para o caixa e os outros foram pegando produtos da loja. Pegaram todo o dinheiro da loja e produtos da prateleira. Ainda, pegaram alguns pertences de clientes. Eles empreenderam ameaça a uma funcionária da loja, dizendo à funcionária que se ela continuasse chorando bateriam nela, além de terem afirmado que matariam. Em dinheiro, ao que se recorda, foi levado cerca de mil e trezentos reais e levaram, também, bastante coisa em mercadorias. O dinheiro não foi recuperado. As mercadorias sim, recuperou. Esteve na Delegacia de Polícia, prestou depoimento e devolveram mercadorias. Não fez reconhecimento na delegacia de polícia. Se recusou a fazer reconhecimento. Dentre os assaltantes, havia menores de idade. Não levaram nenhum pertence pessoal de funcionários da loja.

Em Juízo, a vítima Jairo Edson Alves Amaral Júnior, por volta das 21 horas - 21 horas e 20 minutos, foi de carro com sua esposa até a drogaria. Ela ficou aguardando no estacionamento e o depoente entrou a pé na loja. Quando estava entrando, entraram junto com o depoente todos os assaltantes, de seis a oito pessoas. No mesmo instante, tentou voltar, mas um deles, o que era "menorzinho", se dirigiu a ele dizendo algo como "aonde você vai, aonde você pensa que vai? Você quer levar um tiro? Você tá louco?", determinando que voltasse. O ofendido voltou para o interior, com as mãos para cima. Esse indivíduo determinou que tirasse o telefone celular e o entregasse. Assim que pegou o celular, ele chamou outro dos assaltantes, um maior, mais alto, que se aproximou e determinou ao depoente que desbloqueasse o aparelho celular com a digital, ordenando, também, que tirasse todas as senhas. Estava nervoso e não conseguiu tirar todas as senhas, mas um deles pegou o aparelho e liberou todas as senhas. Levaram seu telefone com todas as senhas desbloqueadas, que ele retirou em uma área de segurança do aparelho. O depoente tinha aplicativo do banco no aparelho celular. Em seguida, pegaram seu relógio. Esse "menorzinho" o ameaçou de atirar. O outro, maior, também fez ameaças, dizendo que atiraria. Escutou, ainda, mais um assaltante, ameaçando a menina que estava no caixa, de modo muito agressivo, gritando com ela. O depoente não ficou olhando para aquela direção, mantendo contato visual, apenas, com os que estavam em sua volta. Viu que eles pegaram vários produtos de perfumaria e colocavam em bolsas

e mochilas. Acredita que tenham também, colhido pertences de outros clientes. Ao que soube, um senhor, que estava mais ao fundo da loja, teve dinheiro subtraído pelos assaltantes. Assim que eles saíram, o depoente foi ao encontro da esposa para realizar bloqueios. Pode afirmar que havia, dentre os assaltantes, ao menos três menores de idade. Assim que eles saíram da farmácia, conseguiu rastrear seu aparelho e dava para acompanhar que o aparelho seguiu até a delegacia de polícia. Foi até a delegacia e conseguiu reaver seu aparelho e seu relógio. Na delegacia, em procedimento de reconhecimento, reconheceu dois menores e o "branquinho", maior. Não teve nenhuma dúvida de que se tratava dos assaltantes ao realizar o reconhecimento. Conseguiu identificar claramente, sem nenhuma dúvida. Não exigiram que fizesse operação de transferência por PIX. Eles exigiram que retirasse as senhas, mas não sabe se o que eles realizaram, ao retirar suas senhas, também retirou a senha de acesso ao aplicativo do banco.

O ofendido Sérgio Aparecido Jorge, em seu relato, afirmou que havia adentrado à farmácia para adquirir remédios e estava sendo atendido no balcão, mais ao fundo do estabelecimento. No instante em que ia seguir para o caixa, viu um bando de jovens entrando e supôs que haveria um arrastão. Viu esses rapazes pegando produtos nas gôndolas. Alguns jovens foram ao caixa e pegaram dinheiro do caixa. Acabaram abordando o depoente e mais dois clientes da farmácia. Levaram dinheiro de sua carteira. Apenas isto. De um outro rapaz, levaram celular e relógio. A ação foi muito rápida. Foi abordado por um rapaz que deveria ter algo próximo de 12 ou 13 anos de idade. Passados poucos minutos eles se evadiram da farmácia. A polícia militar chegou em seguida. Foram conduzidos À delegacia de polícia. Prestou depoimento e realizou procedimento de reconhecimento das pessoas que foram detidas. Na delegacia, reconheceu o menor que o abordou e levou seu dinheiro. Não observou bem o maior de idade, mas o reconheceu, sem muita convicção, na delegacia de polícia, que parece ser o acusado presente em audiência. Seu dinheiro foi recuperado, integralmente. Viu que o celular e o relógio do outro rapaz e mercadorias da farmácia foram recuperados.

Foi também colhido o relato do Policial Militar Adílio Carlos de Souza Silva, a afirmar que se deslocaram ao local por conta de ocorrência noticiada pelo Copom, de roubo em andamento. Quando chegaram, o roubo já havia se encerrado. Em patrulhamento na região, em uma rua próxima, numa praça, encontraram quatro indivíduos que estavam meio escondidos na praça. Quando a viatura passou, viram a movimentação estranha e abordaram os quatro indivíduos. Eram três menores e o acusado EDUARDO. Naquele instante, EDUARDO confirmou que foram os autores do roubo na drogaria. Foram recuperados objetos da farmácia, produtos de perfumaria, além de objetos pessoais das vítimas. O celular de uma das vítimas foi rastreado. O rapaz que o abordou era bem agressivo. Uma funcionária da farmácia começou a chorar e esse rapaz passou a ameaçá-la, dizendo que daria um tiro nela, que a mataria. Da mesma forma, o Policial Militar Peterson Wilian Ferreira relatou que receberam notícia de roubo em andamento na drogaria. Ao chegarem, o roubo já havia se encerrado. Saíram em busca na região e, próximo a uma praça, viram três adolescentes e o acusado. Eles estavam escondidos. Quando a viatura foi se aproximando, eles se apresentaram. Um deles conseguiu fugir da viatura, mas a equipe conseguiu deter dois adolescentes e EDUARDO. Com o acusado, foi encontrado um celular, R\$ 95,00 em dinheiro, e pertences da farmácia. Posteriormente, a caminho do distrito policial, conseguiram encontrar e deter o adolescente que havia escapado. Esses objetos da drogaria estavam dentro de uma bolsa. Na ocasião da abordagem, eles confirmaram a prática do roubo. EDUARDO confirmou a prática do delito. As vítimas confirmaram que houve ameaças durante o assalto. Uma das vítimas disse que ouviu ameaças de morte.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de roubo, confirmando ainda que estava na companhia de menores. Afirma, porém, que quem deu voz de assalto foi Mateus, que tem 19 anos, e foi Mateus que pegou dinheiro e ameaçou a menina do caixa. O acusado, neste momento, procurou acalmar a menina, dizendo que não fariam nada com ela e que não tinham arma. Afirma que não concordava com essa forma de conduta, que não havia necessidade de ficar assustando ninguém. O acusado apenas ingressou na farmácia com uma bolsa e ficou recolhendo

produtos das prateleiras. Vinícius foi quem abordou o cliente com celular e que pediu para retirar a senha. Não abordou nenhum cliente. Apenas pegou produtos da prateleira, colocando-os na mochila azul, e pedia para a funcionária ter calma, dizendo que não fariam nada com ela. Ninguém estava armado e nem portavam simulacro de arma. Estavam em seis pessoas. Maior de idade, apenas o acusado e Mateus. Pois bem, os elementos dos autos são suficientes a comprovar, sem dúvidas, a autoria dos delitos. O acusado confirmou sua adesão criminosa, se reunindo com outras pessoas, para a prática do roubo à drogaria. Está bem demonstrado que foi empreendida grave ameaça contra as vítimas para fins de supressão dos objetos, bem como de que foram subtraídos pertences de três vítimas distintas, a Drogasil, Jairo e Sérgio, o que se afirma diante dos relatos testemunhais colhidos, relatos dos ofendidos, tudo acrescido, como apontado, da confissão em juízo. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Colha-se, também, a lição de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o acusado.

Nesse passo, verifique-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186) - grifos nossos.

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218) - grifos nossos.

Ainda, por oportuno, anote-se o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007) - grifos nossos.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais Militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Ressalte-se, ainda, que o acusado, juntamente com os três adolescentes indicados na inicial acusatória, devidamente identificados, foram detidos pela Polícia Militar quando estavam em poder dos produtos subtraídos da drogaria, além do relógio, aparelho de telefone celular e dinheiro dos clientes do estabelecimento que foram por eles vitimados.

Tudo denota a efetiva prática do crime pelo acusado, na companhia dos demais partícipes.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o réu agiu conjuntamente com os três adolescentes identificados, além de mais outras pessoas, para a prática do crime de roubo.

Dos crimes de corrupção de menor.

Restou comprovada a prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista que o acusado praticou o crime de roubo juntamente com os adolescentes João Victor da Silva Duarte, Marcos Vinícius Martins Ribeiro e Murillo Izaque Santos Ferreira, todos com menos de 18 anos de idade na data dos fatos..

Nesse sentido, a Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, consoante elucidativo julgado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54).

CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE

CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique

com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. (RHC 107760, rel. Min.

Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª

Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel.

p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC

97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009).

Do crime de extorsão.

Também, devidamente comprovada a prática do crime de extorsão pelo grupo, sendo relevante anotar que, independentemente de quem efetivamente realizou o núcleo do tipo, o grupo agiu em unidade de propósitos, todos convergindo para o resultado que procuravam obter. Ingressaram no estabelecimento de maneira vigorosa, realizando

exigência de entrega, alguns deles empreendendo ameaças aterrorizantes de morte.

Abordaram a vítima Jairo dele exigindo a entrega do aparelho celular e, mais do que isso, a liberação de senhas, de todas as senhas do aparelho, sendo resolutamente certo que a exigência se direcionava a ter acesso a mecanismos que viabilizassem

ganhos financeiros.

Agiram os ofensores, portanto, na perspectiva de, mediante constrangimento por grave ameaça, obter do ofendido conduta ativa no sentido de desmobilizar senhas, a viabilizar que obtivessem vantagem econômica em seguida. E esta conduta foi realizada em concurso de agentes, conforme acima assinalado.

Com isto, de rigor, também, a condenação de EDUARDO como incurso no artigo 158, § 1º, do Código Penal, tendo praticado extorsão em concurso de agentes.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do acusado em razão da prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal de delitos, assim como de um delito de extorsão, com a incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes. Além disso, impõe-se sua condenação por conta de três crimes de corrupção de menores, em concurso formal de delitos.

O concurso formal se dá entre os três crimes de roubo e entre os três crimes de

corrupção de menores, isto porque se entende que os roubos envolvendo mais de uma vítima, em um mesmo contexto, são delitos que envolvem resultados diversos, mas praticados mediante conduta única. Quanto à corrupção de menores, à míngua de elementos de prova que ditem o contrário, há que se compreender que a corrupção pode ter sido realizada em relação aos três adolescentes em um único momento, tratando-se de conduta única, com três resultados distintos.

O crime de extorsão, contudo, compreende conduta diversa daquela do roubo com a corrupção de menores, devendo ser aplicada a regra do cúmulo material de infrações, somando-se as penas alcançadas.

Destaque-se, neste ponto, não ser aplicável a continuidade delitiva entre os roubos e a extorsão. As condutas são bem divisadas e não se confundem. Além de se tratar de crimes contemplados na lei por tipos diversos, não se compreendendo como delitos da mesma espécie, contam com modo de execução distintos, com ordem para que seja feita ou se deixe de fazer algo específico, bem diferente da mera ordem de entrega de algo por meio de grave ameaça.

Observe-se que tem se reconhecido tratar-se de crimes autônomos, não se aplicando a regra da continuidade delitiva.

Nessa esteira, importa destacar a lição de Guilherme de Souza Nucci, a afirmar que “pode haver roubo e sequestro relâmpago (extorsão), em concurso material, quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai bem da vítima (roubo) e, depois, sequestra o ofendido para que libere senha para o caixa eletrônico (extorsão). Jamais houve confusão entre roubo e extorsão. Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à vista e à disposição do autor do roubo. Caso o ofendido se negue a entregar, pode sofrer violência, ceder e o agente leva o veículo do mesmo modo. Porém, no caso de extorsão, há um constrangimento, com violência ou grave ameaça, que exige, necessariamente, a colaboração da vítima. Sem esta colaboração, por maior que seja a violência efetivada, o autor da extorsão não obtém o almejado. Por isso, obrigar o ofendido a empreender saque em banco eletrônico é extorsão – e não roubo. Sem a participação da vítima, fornecendo a senha, a coisa objetivada (dinheiro) não é obtida. Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o instrumento para exercer a grave ameaça e provocar a colaboração da vítima é exatamente a figura do art. 158, § 3º, do Código Penal.” (Manual de direito penal – 16. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Página 674).

No mesmo sentido, impende anotar julgado extraído da obra de Cleber Masson (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 718):

“Concurso material entre roubo e extorsão: “Firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem divergir da do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que configura hipótese de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, a conduta do autor que, após subtrair bens de propriedade da vítima, a obriga, também mediante grave ameaça, a efetuar compras de outros bens, visando a obtenção de indevida vantagem econômica. No caso, os fatos tais como postos na inicial acusatória revelam que, embora sob ameaça, a vítima não efetuou as compras determinadas pelo recorrido, tampouco preencheu cheques, uma vez que houve intervenção policial em tempo, caracterizando o início da execução que restou interrompida, antes de sua consumação, por força alheia à vontade do autor e/ou da vítima – figura da tentativa. Decisão que não afronta a Sumula 96 deste STJ” (STJ: REsp 437.157/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 05.02.2009).

No mesmo sentido, anote-se, também, excerto do seguinte julgado:

“(…) em situações como a dos autos, nas quais as vítimas têm seus pertences subtraídos e são obrigadas a fornecer o cartão bancário e a respectiva senha para a realização de saques em sua conta corrente, ficam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material, posto que, embora da mesma natureza, são de espécies diversas, o que inviabiliza a aplicação da regra do crime único, bem como do crime continuado, mesmo quando praticados em conjunto” (REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).

Também, entre os três roubos agrupados, o crime único de extorsão e os três delitos de corrupção de menores, impõe-se o somatório das penas, em razão do cúmulo material de infrações.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria dos delitos, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida, para cada qual dos crimes, no mínimo legal.

Assim, fixa-se as penas-base de cada um dos três crimes de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, assim como fica estabelecido, para cada um dos três delitos de corrupção de menores a pena-base de 1 (um) ano de reclusão e, também, para o delito de extorsão, a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade relativa, mas deixo de reduzir as penas abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena de cada crime de roubo e para o crime de extorsão em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos delitos de roubo e para o crime de extorsão. Com relação aos crimes de corrupção de menores, ficam mantidas as penas, para cada um dos três crimes, no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Com relação aos três crimes de roubo, de um lado, e os três crimes de corrupção de menores, de outro, aplica-se a regra do concurso formal de infrações, conforme acima assinalado, na forma do artigo 70, do Código penal. Diante disto, colhe-se a pena privativa de liberdade de um dos crimes de roubo em concurso de agentes, majorando-a em uma sexta parte, a alcançar a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, consolidada para os três crimes de roubo em concurso de agentes, e, de outro lado, colhe-se a pena de um dos crimes de corrupção de menores, majorando-a em uma sexta parte, a totalizar a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, consolidada para os três crimes de corrupção de menores. Com relação às penas de multa, estas sempre se somam em hipótese de cúmulo de infrações, na forma do artigo 72, do Código Penal.

Por último, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade fixadas para os crimes de roubo em concurso formal (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), para os crimes de corrupção de menor em concurso formal (1 ano e 2 meses de reclusão), e a pena do crime de extorsão (5 anos e 4 meses de reclusão) nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material), pois o Réu cometeu dois crimes distintos.

Com isto, consolida-se a pena total final de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, cada dia-multa estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante da pena aplicada, superior a oito anos, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, alínea 'a', do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado EDUARDO ALVES SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, por três

vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, bem como no artigo 158, § 1º, do Código Penal, aplicando-se entre os crimes de roubo agrupados em concurso formal, os crimes de corrupção de menores agrupados em concurso de menores e o crime de extorsão, a regra definida no artigo 69, do Código Penal, do concurso material de crimes, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, até aqui, a perspectiva do Juízo vem sendo da necessidade de manutenção do acusado cautelarmente preso, não havendo nenhum fato novo que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade. Ainda, o crime é grave, empreendido mediante grave ameaça a pessoa, determinando temor generalizado na sociedade, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, artigo 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA